

RECURSO CÍVEL Nº 5085662-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: TANIA MARIA SILVA RIBEIRO (AUTOR)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE VALORES. PESSOA FÍSICA QUE DESEMPENHA ATIVIDADES PÚBLICAS NOTARIAIS E REGISTRAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO. PRECEDENTE 08TR Nº 5003024-40.2023.4.02.5112/RJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sem custas. Honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995). Submetida a presente decisão ao referendo desta Turma, intimem-se as partes e após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5085662-32.2024.4.02.5101

510015643659 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5085662-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: TANIA MARIA SILVA RIBEIRO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado, interposto pela União, em face da sentença de procedência do pedido para declara a inexistência da relação jurídico-tributária da obrigação de recolhimento do salário-educação por titular de cartório, observada a prescrição quinquenal.

Segue a sentença:

*Trata-se de ação ajuizada sob o procedimento dos Juizados Especiais Federais por **TANIA MARIA SILVA RIBEIRO** em face da **UNIÃO - FAZENDA NACIONAL** pela qual requer a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária que do recolhimento da contribuição ao salário-educação, prevista no artigo 15 da Lei 9.424/96 na qualidade de tabelião de cartório notarial, bem como a restituição das quantias indevidamente recolhidas a esse título, observada a prescrição quinquenal.*

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38, da Lei 9.099/95, PASSO A DECIDIR.

Inexistentes preliminares processuais.

FUNDAMENTAÇÃO.

Da Prescrição quinquenal.

No que diz respeito à prescrição, à luz da Lei Complementar 118/05, o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão ao decidir que, para as ações ajuizadas posteriormente a 09/06/05 o prazo para restituição é de 5 (cinco) anos contados do pagamento indevido:

"DIREITO TRIBUTÁRIO - LEI INTERPRETATIVA - APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACATIO LEGIS - APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito

era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido." (RE nº 566.621, Rel. Min. Ellen Gracie. Tribunal Pleno, julgado em 04/08/11, REPERCUSSÃO GERAL. DJE de 11/10/11)

Assim, encontram-se prescritos todos os recolhimentos efetuados pela parte autora e que ocorreram antes de 22.10.2024, considerando que a ação foi ajuizada em 22/10/2024 14:23:54.

Do mérito.

A Constituição Federal assim dispõe sobre a contribuição social conhecida como "salário-educação":

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

(...)

§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.

Por sua vez, o fato gerador, a alíquota e a base de cálculo do salário-educação estão definidos no art. 15 da Lei no 9.424, de 1996, in verbis:

Art 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5º, da Constituição Federal e devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12, inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A fim de regulamentar o dispositivo legal acima, veio o Decreto no 3.142, de 1999, o qual especificou o sujeito passivo da contribuição. Confira-se:

Art. 2º A contribuição social do salário-educação, prevista no art. 212, § 5º da Constituição e devida pelas empresas, será calculada com base na alíquota de dois inteiros e cinco décimos por cento, incidente sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, ressalvadas as exceções legais.

§ 1º Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social da salário-educação, qualquer firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.

O Decreto no 6.003, de 2006, que substituiu o Decreto no 3.142, de 1999, assim passou a dispor:

Art. 2º São contribuintes do salário-educação as empresas em geral e as entidades públicas e privadas vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social, entendendo-se como tais, para fins desta incidência, qualquer firma individual ou sociedade que assuma o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem assim a sociedade de economia mista, a empresa pública e demais sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público, nos termos do art. 173, § 2º, da Constituição.

Nestes termos, das disposições legais e normativas acima, nota-se que sujeito passivo da contribuição social do salário-educação é o empresário individual, a sociedade empresária, a sociedade simples, a sociedade de economia mista, a empresa pública.

O titular de serviços notariais ou registrais pessoa física, desprovido de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), não se enquadra no conceito de empresa (firma individual ou sociedade), para fins de incidência da contribuição para o salário educação. Nesse sentido é a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. TITULAR DE CARTÓRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. RECOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ INCIDÊNCIA.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que entendeu incidente a Súmula 83/STJ.

2. A fim de corroborar a tese posta no decisum unipessoal, em relação à incidência da Súmula 83/STJ - no sentido de que "a pessoa física que exerce serviço notarial ou registral não é contribuinte da contribuição social salário-educação instituída pelo art. 15 da Lei 9.424/1996" e de que "os serviços cartorários são serventias judiciais que desenvolvem atividade judicial típica, não se enquadrando como empresa para fins de incidência de contribuição de salário-educação em relação aos seus empregados", citam-se alguns acórdãos recentes no mesmo sentido da decisão agravada: AgInt no REsp 2.041.628/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma DJe 17.5.2023; AgInt no AREsp 2.245.634/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 10.5.2023; AgInt no REsp 2.068.187/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2023.

3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.078.240/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. TITULAR DE TABELIONATO/CARTÓRIO. PESSOA FÍSICA. INEXIGIBILIDADE.

1. Deveras, preliminarmente, inexistente a alegada violação aos artigos 489, § 1º, inciso IV, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, visto que o Colegiado de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. Ademais, consoante entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Dessarte, o inconformismo relativo às supostas omissões demonstra mera pretensão de rejugamento da causa, tão somente porque a solução jurídica adotada na origem foi contrária ao interesse da parte insurgente. Não se pode confundir julgamento desfavorável com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro não se enquadram na definição de sujeito passivo da contribuição para o salário-educação, ao fundamento de que o art. 178 da CF/69 indica como sujeito passivo da contribuição para o salário-educação as empresas comerciais, industriais e agrícolas, ao passo que o tabelionato de notas é uma serventia judicial, que desenvolve atividade estatal típica, não

Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022, AgInt no REsp n. 2.011.917/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022 e REsp n. 262.972/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/4/2002, DJ de 27/5/2002, p. 151.) 3. Recurso Especial conhecido para lhe negar provimento. (REsp n. 2.084.344/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

No caso em tela, a parte autora comprovou exercer a atividade de titular de serventia de serviços notariais como pessoa física, mediante inscrição na matrícula CEI de nº sob o nº 5120705844/05 (evento 1, anexo 07).

Daí se segue que é inexigível a contribuição do salário-educação, fazendo a autora jus à repetição dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, incidindo, a partir de cada recolhimento, juros pela taxa SELIC (Lei nº 9.250, de 1995, art. 39, §4º) tão-somente, por já incluírem a atualização da moeda (cf. STJ, REsp nº 935.311, rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 18-09-2008; REsp nº 1.019.741, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 08-02-2011).

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para:

a) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a parte autora enquanto pessoa física titular de serventia de serviços notariais e registrais ao recolhimento da contribuição para o salário-educação;

b) Condenar a União a restituir à parte autora os valores recolhidos a título de contribuição salário educação no período de cinco anos que precede ao ajuizamento da ação (tendo em vista a prescrição quinquenal).

Recurso inominado no evento 17. Alega a União que os serviços notariais equiparam-se a atividades empresariais, sendo que o titular do cartório também é contribuinte individual, contratando escreventes e auxiliares como empregados celetistas. Sustenta que o art. 15 da Lei 8.212/1991 permite a tributação com contribuições previdenciárias do titular de cartório.

VOTO

Sem delongas, verifico que esta Turma já se manifestou acerca da questão debatida nos autos por ocasião do julgamento do processo nº 5003024-40.2023.4.02.5112/RJ, de relatoria da JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA, em SESSÃO ORDINÁRIA realizada em 09/04/2024.

Confira-se o voto proferido e acolhido pelos demais integrantes da Turma:

"A parte autora alega ser pessoa física e ter sido titular de cartório, desempenhando atividades públicas notariais e registrais por delegação do Estado pelo período de 06/2014 a 07/2022. Possui matrícula CEI - 5122471565-08 e foi titular do Cartório do 1º Ofício de Justiça de Miracema - Rio de Janeiro, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 179 - Centro - 28460-000 (evento 1, out6). Vejamos informações retiradas do site <https://cartorios.info/cartorio/cartorio-do-1-oficio-de-justica-em-miracema-rj.html> no dia 22/01/2024:

Cartório do 1º Ofício de Justiça de Miracema no Rio de Janeiro

O Cartório do 1º Ofício de Justiça de Miracema, cadastrado no [Cartorios.info](https://cartorios.info), está localizado na Rua Mal Floriano Peixoto, 179, Bairro: Centro - Miracema/RJ - CEP 28460-000, tem como escrivão(ã) titular Antonielli Aguiar Zaram e tabelião(ã) substituto Não Possui Substituto Informado.. A população pode receber informações sobre os serviços cartorários através do **telefone**, **email** ou dirigindo-se até o cartório no **endereço** acima. As atribuições deste cartórios são: Notas, Registro Civil das Pessoas Naturais, Registro de Imóveis, Registro de Interdições e Tutelas.

Dados do Cartório

Situação do Cartório: **Ativo**

Escrivão(ã) Titular: Antonielli Aguiar Zaram desde 29/05/2014

Situação do responsável: VAGO

Escrivão(ã) Substituto(a): Não Possui Substituto Informado.

Atribuições: • Notas • Registro Civil das Pessoas Naturais • Registro de Imóveis • Registro de Interdições e Tutelas

Endereço: Rua Mal Floriano Peixoto, 179, Bairro: Centro - Miracema/RJ - CEP 28460-000 [Copiar](#)

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta. De: 08:00 Até: 18:00

Cartório Informatizado: Sim

Com Internet: Sim

Data da Criação: 06/03/1939

CNS: 09.025-8

Sobre o tema, a 8ª Turma tinha o entendimento pela improcedência do pedido, de acordo com o julgamento do recurso do processo nº 5000074-26.2021.4.02.5113, de relatoria do Dr. Luis Eduardo Bianchi Cerqueira (sessão 16/11/2021).

No entanto, o STJ tem entendido que pessoas físicas titulares de cartório de serviços notariais e de registro não se enquadram na definição de sujeito passivo da contribuição para salário-educação. vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. TITULAR DE TABELIONATO/CARTÓRIO. PESSOA FÍSICA. INEXIGIBILIDADE.

1. Deveras, preliminarmente, inexistente a alegada violação aos artigos 489, § 1º, inciso IV, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, visto que o Colegiado de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. Ademais, consoante entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Dessarte, o inconformismo relativo às supostas omissões demonstra mera pretensão de rejugamento da causa, tão somente porque a solução jurídica adotada na origem foi contrária ao interesse da parte insurgente. Não se pode confundir julgamento desfavorável com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro não se enquadram na definição de sujeito passivo da contribuição para o salário-educação, ao fundamento de que o art. 178 da CF/69 indica como sujeito passivo da contribuição para o salário-educação as empresas comerciais, industriais e agrícolas, ao passo que o tabelionato de notas é uma serventia judicial, que desenvolve atividade estatal típica, não se enquadrando como empresa (AgInt no REsp n. 2.029.251/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022, AgInt no REsp n. 2.011.917/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022 e REsp n. 262.972/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/4/2002, DJ de 27/5/2002, p. 151.) **3. Recurso Especial conhecido para lhe negar provimento.** (REsp n. 2.084.344/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO-EDUCAÇÃO. TITULAR DE CARTÓRIO. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. TABELIONATO DE NOTAS. NÃO ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA. NÃO ENQUADRAMENTO COMO SUJEITO PASSIVO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança preventivo objetivando que seja concedida a segurança para declarar a inexigibilidade da contribuição para o salário-educação (2,5%) em relação aos empregados vinculados à impetrante enquanto pessoa física, titular de cartório, que exerce atividades públicas registrai, na estrita forma da jurisprudência firmada sobre o tema.

Por consequência, seja assegurado o seu direito de restituição e compensação dos créditos tributários não prescritos, oriundos dos recolhimentos indevidos, corrigidos monetariamente pela taxa Selic.

Na sentença, concedeu-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que as pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro não se enquadram na definição de sujeito passivo da contribuição para o salário-educação, ao fundamento de que o art. 178 da CF/1969 indica como sujeito passivo da contribuição para o salário-educação as empresas comerciais, industriais e agrícolas, ao passo que o tabelionato de notas é uma serventia judicial, que desenvolve atividade estatal típica, não se enquadrando como empresa. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.029.251/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022; AgInt no REsp n. 2.011.917/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; REsp n. 262.972/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/4/2002, DJ de 27/5/2002, p. 151.) III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.068.173/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PESSOA FÍSICA TITULAR DE CARTÓRIO. INEXIGIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O posicionamento adotado pela Corte de origem está em harmonia com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] o art. 178 da CF/69 indica como sujeito passivo da contribuição para o salário-educação as empresas comerciais, industriais e agrícolas. O Tabelionato de Notas é uma serventia judicial, que desenvolve atividade estatal típica, não se enquadrando como empresa" (STJ, REsp 262.972/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 27/05/2002). Precedentes do STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.054.898/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Em 18/12/2023 o tema foi afetado (Tema Repetitivo 1228), tendo sido determinada a suspensão apenas dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na Segunda Instância, ou que estejam em tramitação no STJ. Assim, não é cabível, no momento, a suspensão.

Documento 1		Assuntos		Selecionar	
Tema Repetitivo 1228	Situação Afetado	Órgão julgador	PRIMEIRA SEÇÃO	Ramo do direito	DIREITO TRIBUTÁRIO
Questão submetida a julgamento	Definir se a pessoa física que exerce serviço notarial ou registral é contribuinte da contribuição social do salário-educação, prevista no § 5º do art. 212 da Constituição Federal de 1988 e instituída pelo art. 15 da Lei 9.424/96.				
Anotações NUGEPNAC	IAC n. 5052206-19.2021.4.04.0000/TRF4 - REsp em IAC. Afetação na sessão eletrônica iniciada em 29/11/2023 e finalizada em 5/12/2023 (Primeira Seção). Vide Controvérsia n. 527/STJ.				
Informações Complementares	Há determinação da suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na Segunda Instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ.				
★ REsp 2068273/RS PUSH					
Tribunal de Origem	TRF4	Afetação	18/12/2023		
RRC	Sim	Julgado em	-		
Relator	TEODORO SILVA SANTOS	Acórdão publicado em	-		
Embargos de Declaração	-	Trânsito em Julgado	-		
REsp 2068698/PR PUSH					
Tribunal de Origem	TRF4	Afetação	18/12/2023		
RRC	Sim	Julgado em	-		
Relator	TEODORO SILVA SANTOS	Acórdão publicado em	-		
Embargos de Declaração	-	Trânsito em Julgado	-		
REsp 2068695/RS PUSH					
Tribunal de Origem	TRF4	Afetação	18/12/2023		
RRC	Sim	Julgado em	-		
Relator	TEODORO SILVA SANTOS	Acórdão publicado em	-		
Embargos de Declaração	-	Trânsito em Julgado	-		
Última atualização: 20/03/2024					

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER do recurso da parte ré e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida em honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se, intimem-se as partes e após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto."

Destaco que no mesmo sentido o entendimento do TRF da 3ª Região:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TITULAR DE CARTÓRIO. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PESSOA FÍSICA. INEXIGIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Os documentos acostados à peça vestibular comprovam que a parte autora, ora agravante, é pessoa física titular de cartório que desempenha atividades públicas notariais e registrais, empregando funcionários e recolhendo tributos incidentes sobre as folhas de pagamento destes. 2. Não obstante, ao contrário do que afirma a ora agravada, os titulares de cartórios não se equiparam às empresas no que refere à incidência da contribuição social ao salário educação incidente sobre a folha de pagamento de seus empregados. 3. A Primeira Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.162.307/RJ, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito dos Recursos Repetitivos, firmou a orientação no sentido de que (...) a contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006. 4. De rigor, assim, o reconhecimento da inexigibilidade do recolhimento pela agravante das contribuições referentes ao salário-educação até a prolação da sentença. 5. Agravo de instrumento provido. (Processo nº 5028576-87.2023.4.03.0000 - Relatora Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA - 3ª Turma - intimação via sistema DATA: 08/03/2024).

Deste modo, merece acolhida o recurso autoral.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sem custas. Honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995). Submetida a presente decisão ao referendo desta Turma, intimem-se as partes e após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.